

1006154-17.2021.8.26.0152

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: CARLOS ALEXANDRE AIBA AGUEMI

Comarca: Cotia

Foro: Foro de Cotia

Vara: 3ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... por JOSÉ ELTON TAVARES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, contra ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO e JHONY JORGE DE OLIVEIRA, também qualificados. Em breve síntese, diz a parte autora que adquiriu uma moto, Marca Honda, modelo CG 150 Titan KS, placas DTH 4179, e contratou como entregador (motoboy) o Sr. Gilmar Celestino Alves Trindade. No dia 14 de janeiro de 2021, o entregador ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cotia

Foro de Cotia

3ª Vara Cível

Rua Topázio, 585, Cotia - SP - cep 06717-235

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1006154-17.2021.8.26.0152 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1006154-17.2021.8.26.0152

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

José Elton Tavares de Oliveira

Requerido:

Associação Gestão Veicular - Universo Agv e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CARLOS ALEXANDRE AIBA AGUEMI

Vistos.

Cuidam os autos de ação ordinária aforada por JOSÉ ELTON TAVARES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, contra ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO e JHONY JORGE DE OLIVEIRA, também qualificados. Em breve síntese, diz a parte autora que adquiriu uma moto, Marca Honda, modelo CG 150 Titan KS, placas DTH 4179, e contratou como entregador (motoboy) o Sr. Gilmar Celestino Alves Trindade. No dia 14 de janeiro de 2021, o entregador conduzia a motocicleta regularmente quando foi atingido por veículo Marca FIAT, modelo Fiorino 1.4 FLEX, placas GAN 4190, de propriedade do Sr. JHONY JORGE DE OLIVEIRA, segurado da Empresa Ré. Diz o autor que o prejuízo com o conserto da motocicleta foi de R\$ 957,00; que precisou desembolsar R\$ 35,60 com medicamentos para o motoboy; que enquanto a motocicleta avariada não pode ser usada e enquanto seu preposto esteve afastado do trabalho, sofreu lucros cessantes da ordem de R\$ 17.000,00. Pugna, por isso, por indenização material no valor de R\$ 17.992,60; pugna também por reparação por danos morais no valor de R\$ 7.000,00. Com a inicial vieram documentos. Devidamente citados, os requeridos contestaram às fls. 87/123 e 195/201. A primeira

requerida destaca que não é ente segurador, mas sim mera associação que celebrou com o corréu associado contrato de proteção patrimonial. Defenderam, no mais, ambas os réus que não houve demonstração de lucros cessantes e que não é caso de reparação por danos morais. Deu-se a réplica na sequência.

Relatados,

D E C I D O.

O pedido é PROCEDENTE EM PARTE.

Da responsabilidade da associação de proteção veicular.

Não se isenta de responsabilidade a associação requerida ao sustentar que tem natureza jurídica distinta de uma seguradora. Embora não se trate a associação requerida de típica empresa seguradora, os serviços por ela oferecidos são descritos como serviços de seguro de veículo. Trata-se de relação de consumo, regida pelo CDC, e recebe da jurisprudência tratamento análogo ao dispensado aos contratos de seguro.

Vejamos:

Cobrança. Ação movida por associado em face de associação. Seguro de proteção veicular. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Ainda que não se trate de típica entidade prestadora de serviço de seguro, os serviços oferecidos pela ré aos seus associados são descritos em contrato como serviços de seguro de veículos, mediante contraprestação. Relação de consumo caracterizada, ensejando a aplicação do referido diploma legal. Precedentes. Cobertura securitária. Recusa da contratada ao pagamento do prêmio. Insubsistência. A indenização securitária é devida quando ausente a notificação premonitória do segurado/associado. Hipótese que não se ajusta à mora ex re. Exegese da Súmula 616 do C. Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, para a caracterização de mora no pagamento de prestações relativas ao prêmio e readequação contratual é necessária a interpelação do associado, não comprovada na hipótese. Mero atraso não basta para desconstituir ou modificar a relação contratual. Tese afastada. Indenização devida. Veículo financiado Conquanto o contrato de financiamento seja de responsabilidade do autor, cabe-lhe providenciar o necessário para promover a respectiva quitação, permitindo o pagamento diretamente pela seguradora, com a devida compensação de valores. Encargos moratórios do financiamento. Pretensão de que sejam adimplidos pela associação-ré. Rejeição. A obrigação da adimplência do contrato bancário recai sobre o consumidor, a quem também competia comunicar a instituição financeira (credora fiduciária) sobre o roubo do bem tão logo ocorrido. Pleito afastado. Sentença mantida. Recursos desprovidos. (TJSP, AC 1001234-94.2021.8.26.0541, rel. Rômulo Russo, j. 10.09.2022.)

Proteção veicular oferecida por associação. Contrato assemelhado a seguro facultativo de veículo. Furto do bem protegido. Ação de cobrança. Negativa da associação ao ressarcimento devido em razão do furto, sob fundamento de que havia parcelas em atraso no momento do sinistro. Relação jurídica sujeita ao Código de Defesa do Consumidor. A rescisão ou suspensão unilateral e automática do contrato pela associação (que aqui age como seguradora) é nula de pleno direito. Necessidade de prévia constituição em mora do segurado, mediante interpelação específica. Pagamento da indenização securitária devido. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP, AC 1007450-57.2017.8.26.0009, rel. Cesar Lacerda, j. 15.10.2020.)

Da culpa.

Em tema de circulação de veículos, vigora o princípio da confiança recíproca, via da qual se espera que o condutor de veículo automotor se atenha às regras de cautela mais curiais e elementares, que de todos são exigíveis.

Além disso, o condutor deve ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (art. 28 do CTB).

Por isso, durante a condução, deve-se dar preferência aos veículos ou pedestres que estejam transitando pela via.

No caso dos autos, verifico que faltou ao condutor requerido - Jhony - a devida cautela na condução do veículo descrito nos autos, de sorte que foi ele culpado

pela grave colisão com a moto conduzida pelo autor, o que resultou nas avarias descritas nos autos.

Dos danos materiais.

É o caso de condenação dos réus - condutor e associação de proteção patrimonial - ao pagamento de indenização por danos materiais. Os aludidos danos materiais estão bem comprovados, conforme os importes de R\$ 957,00 e R\$ 35,60. Nesse sentido os documentos de fls. 30/38 e 67.

Quantos aos lucros cessantes, entretanto, o pedido não comporta acolhida.

A simples alegação de que ocorreram perdas e danos ou lucro cessante não induz na aceitabilidade do prejuízo que alega. É prova de presunção relativa, não constituidora de direito certo.

RUI STOCO assevera que, "para que ocorra o direito aos lucros cessantes, a título de perdas e danos, deve-se comprovar haver, com certeza, algo a ganhar, uma vez que só se perde 'o que se deixa de lucrar' (cf. Pontes de Miranda. Tratado de Direito Privado, t. XXV, p. 23). Aliás, estabelece o art. 1.059 do CC (atual art. 402), que a perda indenizável, é 'o que razoavelmente deixa de lucrar', sendo de se exigir venha o esbulhado demonstrar haver possibilidade precisa de ganho, sem o que não há que falar em lucros cessantes (1.º TACSP 3.ª C. Ap. 476.842/1 rel. Antonio de Pádua Ferraz Nogueira j. 01.06.93)." (Tratado de Responsabilidade Civil, pág. 1.268, RT, 2007)

Com efeito, da prova acostada aos autos pela parte autora não é possível saber ao certo o quanto ela efetivamente deixou de lucrar. Sem dúvida, algum lucro foi cessado, mas sem se saber ao certo o quanto, o pedido acaba repousando-se numa iliquidez que não permite ao julgador acolher o quanto postulado.

Dos danos morais.

Dano moral é dano que afeta direito de personalidade. Não se trata de mero aborrecimento ou constrangimento.

Ou, como bem salientado pelo magistério de HUMBERTO THEODORO JR., referindo-se a CARLOS ALBERTO BITTAR:

"De maneira mais ampla, pode-se afirmar que são danos morais os ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal) ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)".

Contudo, de toda a situação descrita pela parte autora não há elementos suficientes pra afirmar que foi ela exposta a violação de direito de personalidade.

O convívio em sociedade pressupõe alguns inconvenientes. Mas isso não quer dizer que a todo tempo estejamos diante de danos morais.

Pelo que passou a parte autora não é caso de se ficar obcecada com o que, no plano da totalidade das coisas, tem menor significância e, portanto, deve ser suportado sem compensação material. A vida, afinal, deve ser contemplada sub specie aeternitatis (Baruch Spinoza).

Com a previsão do artigo 5º, inciso X da Carta Magna a indenização por danos de aspecto moral é palco de infundáveis querelas doutrinárias e jurisprudenciais, mormente com a proliferação de demandas acerca do tema.

Tem-se buscado, é bem de ver, coibir a utilização do instituto como meio de enriquecimento sem causa, atitude louvável e que deve ser reforçada.

Curiosamente, tem-se a impressão de que, após o advento da Constituição de 1988, os jurisdicionados tornaram-se psicologicamente mais sensíveis aos contratempos inerentes à vida social, e fazendo ouvidos moucos à sábia lição de LEON TOLSTOI, para quem: "Eterno equívoco de quantos julgam a felicidade a satisfação de todos os desejos".

Por fim, anoto que o juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um os seus argumentos.

Ante o exposto, resolvo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC e julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar, solidariamente, os réus ao pagamento de R\$ 957,00 e R\$ 35,60, a título de danos materiais, com correção monetária e com incidência de

juros moratórios a partir da data do evento danoso.

Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das custas e despesas do processo, além dos honorários advocatícios que fixo em 10%, sobre o valor dado a causa, devidos pela autora ao procurador do réu e do réu ao procurador da autora, com a ressalva da Justiça gratuita que defiro ao réu Jhony Jorge de Oliveira.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo" (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária, caso possua advogado, para oferecer resposta, no prazo de 15 dias. Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Oportunamente, ao arquivo.

P. I. C.

Cotia, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA